

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1441/2538

นาย สมศักดิ์ เมืองใจ กับพวก
นาย เจริญ เมืองใจ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1357

ป.วิ.พ. มาตรา 94

ข้อสันนิษฐานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1357ที่ว่าเจ้าของรวมมีส่วนเท่ากันไม่ใช่ข้อสันนิษฐานเด็ดขาดคู่ความมีสิทธิที่จะนำสืบให้รับฟังเป็นอย่างอื่นและสามารถนำพยานบุคคลมานำสืบหักล้างพยานเอกสารสัญญาจำนองและสัญญาซื้อขายที่ดินที่แสดงการเป็นเจ้าของรวมนั้นได้ไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา94

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสองกับจำเลยทั้งสองเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 4134 ร่วมกันซึ่งเดิมมีนายปั้น มะธู และนางตุ่น มะธู เป็นเจ้าของร่วมกัน ต่อมาวันที่ 15 มีนาคม 2488นางตุ่นยกที่ดินเฉพาะส่วนของตนเนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 68 ตารางวาให้แก่นายเรื่อน ตาคำ และนางแวน สมฟอง เมื่อนางแวนถึงแก่ความตาย นายคำปัน สมฟอง ได้รับมรดกส่วนของนางแวนและนายคำปันได้ยกที่ดินดังกล่าวทั้งหมดให้นายปั้น ต่อมาวันที่ 18 มกราคม 2520 นายปั้นขายที่ดินส่วนของตนทั้งหมด9 ไร่ 2 งาน 52 ตารางวา ให้แก่นายดวงดำ สมการ และนายบุญรัตน์ นามน้อย และเมื่อวันที่

10 มีนาคม 2531 นายดวงดำได้ขายที่ดินเฉพาะส่วนของตนเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 26 ตารางวาให้แก่โจทก์ทั้งสอง ต่อมาวันที่ 18 มีนาคม 2531 นายเรือนได้ขายที่ดินเฉพาะส่วนของตน เนื้อที่ 3 ไร่ 84 ตารางวาให้แก่จำเลยทั้งสอง วันที่ 4 กรกฎาคม 2531 โจทก์ที่ 1 ซื้อที่ดินซึ่งเป็นมรดกของนายบุญรัตน์ เนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวาโจทก์ทั้งสองจึงมีกรรมสิทธิ์ร่วมกันในที่ดินโฉนดดังกล่าวจำนวน 9 ไร่ 2 งาน 52 ตารางวา ส่วนจำเลยทั้งสองได้นำเจ้าพนักงานที่ดินทำการรังวัดแบ่งแยกที่ดิน ปรากฏว่ามีเนื้อที่เพิ่มขึ้นจากโฉนด 30 ตารางวา และแบ่งที่ดินเป็นของจำเลยทั้งสองติดทางสาธารณประโยชน์ทั้งหมด เนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 93 ตารางวา โดยแบ่งส่วนที่ไม่ติดทางสาธารณประโยชน์ 7 ไร่ 2 งาน 26 ตารางวา ให้โจทก์ทั้งสองโจทก์ทั้งสองโต้แย้งการนำรังวัดของจำเลยทั้งสอง จำเลยทั้งสองไม่ยินยอม ขอให้จำเลยทั้งสองไปจดทะเบียนแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 4134 ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่เนื้อที่ 9 ไร่ 2 งาน 52 ตารางวา ให้แก่โจทก์ทั้งสอง โดยให้ที่ดินติดทางสาธารณประโยชน์ด้านทิศใต้ 80 เมตร ตามแผนที่สังเขปท้ายคำฟ้อง หากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตาม ขอให้เอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาแทน ขอให้ศาลมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่จดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินให้แก่โจทก์ทั้งสองตามแผนที่ท้ายคำฟ้อง

จำเลยทั้งสองให้การและฟ้องแย้งว่า นายปั้น และนางตุ่นมีกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินพิพาทแต่ไม่มีที่ดินคนละครึ่งเมื่อนางตุ่นยกที่ดินให้แก่นายเรือน และนางแวน แล้วนายปั้น นายเรือน นางแวน ได้แบ่งที่ดินแยกกันครอบครองเป็นสัดส่วนโดยนายปั้น และนางแวนได้ครอบครองที่ดินหมายเลข ก.ข. ตามแผนที่ท้ายคำให้การเนื้อที่ประมาณคนละ 3 ไร่ 3 งาน 13 ตารางวา ส่วนนายเรือนครอบครองที่ดินหมายเลข ค.เนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา และเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2519 นายคำปั้นได้รับโอนที่ดินหมายเลข ข. ทางมรดกของนางแวน และในวันที่ 16 ธันวาคม 2519 นายคำปั้นได้ยกที่ดินดังกล่าวให้นายปั้น และเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2520 นาย

ป็นได้ขายที่ดินแปลงหมายเลข ก. และ ข. ให้แก่นายดวงคำและนายบุญรัตน์ซึ่งได้ครอบครองที่ดินดังกล่าวเป็นเวลา 11 ปีเศษต่อมาวันที่ 10 มีนาคม 2531 และวันที่ 4 กรกฎาคม 2531 นายดวงคำและนายบุญรัตน์โดยผู้จัดการมรดกได้ขายที่ดินแปลงหมายเลข ก.และ ข. ให้แก่โจทก์ทั้งสองสำหรับที่ดินแปลงหมายเลข ค. นั้นนายเรือนได้ครอบครองโดยความสงบและเปิดเผย ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของมานาน 40 ปีเศษ และจำเลยทั้งสองรับโอนมาโดยเสียค่าตอบแทนโดยสุจริตทั้งที่ได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์แล้วจำเลยทั้งสองได้กรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงหมายเลข ค. การดำเนินการรังวัดเพื่อแบ่งแยกที่ดินเป็นไปตามความประสงค์ของโจทก์จำเลยและเจ้าพนักงานที่ดินได้รังวัดและปักหลักเขตตามแนวที่ดินซึ่งโจทก์จำเลยร่วมกันนำชี้ แต่โจทก์กลับไม่ยอมลงลายมือชื่อจดทะเบียนแบ่งแยกโฉนดโดยโต้แย้งเกี่ยวกับเนื้อที่ที่เจ้าพนักงานที่ดินได้รังวัดจึงฟ้องแย้งขอให้โจทก์ทั้งสองไปจดทะเบียนแบ่งแยกโฉนดที่ดินพิพาทตามเนื้อที่และแนวเขตตามแผนที่ท้ายคำให้การหาทนายโจทก์ทั้งสองไม่ยินยอม ขอให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของโจทก์ทั้งสอง

โจทก์ทั้งสองให้การแก้ฟ้องแย้งว่า นายปิ่น นายเรือนและนางแว่นครอบครองที่ดินพิพาทรวมกันโดยแบ่งแยกเป็น 3 ส่วนโจทก์ทั้งสองได้ปลูกข้าวในที่ดินราบลุ่มแต่ที่ดินราบสูงนั้นจำเลยทั้งสองอ้างว่าเป็นของตนและไม่ยอมให้โจทก์ทั้งสองเข้าปลูกจำเลยทั้งสองเป็นผู้ดำเนินการให้เจ้าพนักงานที่ดินรังวัดแบ่งแยกที่ดินเองทั้งสิ้นโจทก์ทั้งสองโต้แย้งเพราะทราบว่าจะได้รับส่วนแบ่งน้อยกว่าที่ควรจะได้รับ ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์ทั้งสองไปจดทะเบียนแบ่งแยกโฉนดที่ดินเลขที่ 4134 ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ตามเนื้อที่และแนวเขตตามรูปแผนที่เอกสารหมายเลข ล.5 หากโจทก์ทั้งสองไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดง

เจตนา ส่วนฟ้องของโจทก์ทั้งสองให้ยกฟ้อง โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืนโจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "โจทก์ทั้งสองฎีกาข้อกฎหมายว่าข้อสันนิษฐานที่ว่า เจ้าของรวมมีส่วนเท่ากัน คู่ความไม่มีสิทธินำสืบให้รับฟังเป็นอย่างอื่นได้และการรับฟังพยานบุคคลที่นำสืบดังกล่าวมาหักล้างพยานเอกสาร สัญญาจำนองและสัญญาซื้อขาย เป็นการไม่ชอบนั้น เห็นว่า ข้อสันนิษฐานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1357 ที่ว่า เจ้าของรวมมีส่วนเท่ากันนั้นไม่ใช่ข้อสันนิษฐานเด็ดขาด คู่ความมีสิทธิที่จะนำสืบให้รับฟังเป็นอย่างอื่นได้และสามารถนำพยานบุคคลมาสืบหักล้างพยานเอกสารเช่นว่านี้ได้ การนำสืบพยานดังกล่าวจึงไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาคดีชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ทั้งสองฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สมภาพ โชติกวนิชย์-เจริญ นิลเอสงฆ์-บุญธรรม อยู่พุก)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>